

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1683/2530

นายโชค ศิริรัตนานุภาพ
จำเลย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์โจทก์ขอ
เลื่อนคดีไป 3 ครั้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ประวิงคดีไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่าง
คนอนาถา เท่ากับได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคำร้องของโจทก์แล้วว่า โจทก์มิใช่คน
อนาถาจะใช้สิทธิดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่ได้เมื่อโจทก์อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน คดีย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156
วรรคท้าย ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องและยื่นคำร้องพร้อมฟ้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่าโจทก์มอบ
อำนาจให้จำเลยเป็นตัวแทนไปทำนิติกรรมไถ่ถอนขายฝากที่ดินจากนางสุภาพร อิ่ม
สุวรรณสาคร คือนมาเป็นของโจทก์ จำเลยกรอกข้อความในใบมอบอำนาจของโจทก์
โดยผลการว่าได้มีอำนาจขายที่ดินแปลงนี้แก่จำเลยด้วย แล้วนำไปทำนิติกรรม
ไถ่ถอนการขายฝาก และจดทะเบียนขายให้จำเลยในวันรุ่งขึ้น ขอให้พิพากษายก
จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนให้โจทก์ หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ ก็ให้ใช้
ค่าที่ดินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ โจทก์ขอเลื่อนคดีไป ๓ ครั้ง ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่า โจทก์ประวิงคดี ไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ให้งดการไต่สวน และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์นำค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามฟ้องโจทก์และตามอุทธรณ์มาชำระให้ครบภายใน ๑๕ วัน มิฉะนั้นไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์โจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป และพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของโจทก์เป็นการประวิงคดี พิจารณายินหากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ก็ให้นำค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามฟ้องมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ โจทก์ขอเลื่อนคดีไป ๓ ครั้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ประวิงคดี ไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ให้งดการไต่สวน และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เท่ากับได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคำร้องของโจทก์แล้วว่าโจทก์มิใช่คนอนาถา จะใช้สิทธิดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่ได้ เมื่อโจทก์อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖ วรรคท้าย ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ไม่ได้

พิพากษาให้ยกฎีกาของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - (อ่านไม่ออก)

ศาลอุทธรณ์ - นายยงยุทธ ฐาธิสาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ